P U T U S A N

Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Tofansyah Alias Topan Bin Herliansyah (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belitung Darat Gg. Antasalam No. 15 Rt. 007 Rw. 001 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan (NIK : 6371-0320-1090-0006)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/134/VIII/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa Muhammad Tofansyah Alias Topan Bin Herliansyah (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 3 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Sdr. Sri Handayani, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat berkantor di Gedung LKBH Unlam (Kayu Tangi) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2025 Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TOFANSYAH Als TOPAN Bin HERLIANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Psal 622 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Dakwaan Ke SATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TOFANSYAH Als TOPAN Bin HERLIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair selama 190 (seratus sembilan puluh) hari penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram),
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk Dhaflin
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor
- 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih No. WhatsApp : 0896-0278-8858 dengan IMEI 1 : 867759056704219 dan IMEI 2 : 867759056704201.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau No. Pol DA 6393 CZ dengan No.Rangka MH328D00B9J850373 dan No. Mesin 28D-851173
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio DA 6393 Cz a. Dewi Ratih Andriantin
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DA 6393 Cz a. Dewi Ratih Andriantin

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Saksi Rusdiana Als Ana Binti Jamhuri (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TOFANSYAH Als TOPAN Bin HERLIANSYAH (ALM) Pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 skj 01.10 wita setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di jl. Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt.01 Rw.01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian kemudian saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan anggota Unit Tindak Subdit III Ditresnaroba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu melakukan transaksi narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha MIO Sporty waran hijau DA 6393 CZ dimana terdakwa menerima sebuah tas belanja alfamart warna hijau yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dari Nando (dalam pencarian) yang merupakan kurir sabu dari Ante (dalam pencarian) sebagai orang yang menjual sabu kepada terdakwa . Setelah menerima tas belanja alfamart warna hijau dengan tangan kanannya kemudian tas tersebut langsung di gantung terdakwa di bagian tengah / bagian pengait sepeda motor.
- Pada saat terdakwa melihat ke depan gang, ada sepeda motor datang dan berhenti di dekat terdakwa yaitu saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan anggota Unit Tindak Subdit III Ditresnaroba Polda Kalsel, kemudian terdakwa langsung melempar tas belanja alfamart warna hijau yang baru saja diterimanya ke arah Nando dan jatuh tepat di depan Nando. Kemudian tas tersebut langsung di ambil Nando dan pada saat akan masuk ke dalam rumah, tas tersebut di lempar kembali oleh Nando ke arah terdakwa dan jatuh sekitar 1 (satu) meter di sebelah kiri dari tempat terdakwa duduk di atas sepeda motornya. Lalu datang anggota polisi mengamankan terdakwa dan tas belanja alfamart warna hijau tersebut dan Sebagian lagi melakukan pengejaran terhadap Nando.
- Bahwa setelah tas tersebut diperiksa dihadapan terdakwa di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sebu dengan berat 15,10gram (berat bersih 14,50 gram), 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk Dhaflin, 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada Ante pada Hari minggu tgl 3 Agustus skj. 15.00 wita melalui telepon WhatsApp sebanyak 10 gram (2 kantong) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per satu kantong dengan total pembelian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran melaui BRILINK ke rekening BNI atas nama RADIAH sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang mana di lakukan pembayaran pada hari Senin tgl 4 Agustus 2025 skj. 16.30 wita. Dan sisa pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dilakukan pada hari yang sama skj 17.01 wita melalui transefr DANA dari akun terdakwa dengan tujuan Bank BNI atas nama RADIAH. Dengan perjajian sabu akan di serahkan pada hari Selasa tgl 5 Agustus 2025 skj. 00.30 wita di Jl. Simpang Belitung Gg. Sejiran R.01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin (TKP dimana terdakwa di amankan).
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan Sebagian untuk di konsumsi. Dan sabu akan di jual dengan harga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah pernah membeli sabu kepada Ante sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07351/NNF/2025 tanggal 20 Agustus 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto ST, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si.,M. Si., Filantari Cahyani, Amd. dengan dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 24634/2025/NNF: seperti dalam ket. (I) adalah benar Kristal Metamfetamina (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasin atau bidang kesehatan atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek keferamsian atau pedagang besar farmasin yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui jika perbuatanya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TOFANSYAH Als TOPAN Bin HERLIANSYAH (ALM) Pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 skj 01.10 wita setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di jl. Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt.01 Rw.01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian kemudian saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan anggota Unit Tindak Subdit III Ditresnaroba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu melakukan transaksi narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha MIO Sporty waran hijau DA 6393 CZ dimana terdakwa menerima sebuah tas belanja alfamart warna hijau yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dari Nando (dalam pencarian) yang merupakan kurir sabu dari Ante (dalam pencarian) sebagai orang yang menjual sabu kepada terdakwa . Setelah menerima tas belanja alfamart warna hijau dengan tangan kanannya kemudian tas tersebut langsung di gantung terdakwa di bagian tengah / bagian pengait sepeda motor.
- Pada saat terdakwa melihat ke depan gang, ada sepeda motor datang dan berhenti di dekat terdakwa yaitu saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan anggota Unit Tindak Subdit III Ditresnaroba Polda Kalsel, kemudian terdakwa langsung melempar tas belanja alfamart warna hijau yang baru saja diterimanya ke arah Nando dan jatuh tepat di depan Nando. Kemudian tas tersebut langsung di ambil Nando dan pada saat akan masuk ke dalam rumah, tas tersebut di lempar kembali oleh Nando ke arah terdakwa dan jatuh sekitar 1 (satu) meter di sebelah kiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari tempat terdakwa duduk di atas sepeda motornya. Lalu datang anggota polisi mengamankan terdakwa dan tas belanja alfamart warna hijau tersebut dan Sebagian lagi melakukan pengejaran terhadap Nando.

- Bahwa setelah tas tersebut diperiksa dihadapan terdakwa di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sebu dengan berat 15,10gram (berat bersih 14,50 gram), 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk Dhaflin, 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor.
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada Ante pada Hari minggu tgl 3 Agustus skj. 15.00 wita melalui telepon WhatsApp sebanyak 10 gram (2 kantong) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per satu kantong dengan total pembelian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran melaui BRILINK ke rekening BNI atas nama RADIAH sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang mana di lakukan pembayaran pada hari Senin tgl 4 Agustus 2025 skj. 16.30 wita. Dan sisa pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dilakukan pada hari yang sama skj 17.01 wita melalui transefr DANA dari akun terdakwa dengan tujuan Bank BNI atas nama RADIAH. Dengan perjajian sabu akan di serahkan pada hari Selasa tgl 5 Agustus 2025 skj. 00.30 wita di Jl. Simpang Belitung Gg. Sejiran R.01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin (TKP dimana terdakwa di amankan).
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan Sebagian untuk di konsumsi. Dan sabu akan di jual dengan harga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah pernah membeli sabu kepada Ante sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07351/NNF/2025 tanggal 20 Agustus 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto ST, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si.,M. Si., Filantari Cahyani, Amd. dengan dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 24634/2025/NNF: seperti dalam ket. (I) adalah benar Kristal Metamfetamina (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bidang kefarmasin atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasin yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui jika perbuatanya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan asas Lex Favor Reo yang mengatur jika terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan, maka diterapkan peraturan yang paling menguntungkan bagi palaku sebagimana diatur dapalm Pasal 618 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dam Pasal 622 Yat 1 huruf w yang mengaur pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dicabut dan dinyatakantidak berlaku dan doganti dengan pasal 609 ayat 1 Huruf a UU No. 1 Tahun 2026 Teantang Penyesuaian Pidan, sehingga Penuntut Umum dalam surat Tuntutan ini memperbaharui surat dakwaan yang lebih menguntungkan terdakwa di depan persidangan , dengan dakwaan sebagi berikut **KESATA pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 622 Ayat (1) huruf w UU RI No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana ATAU KEDUA Pasal 609 ayat 1 huruf a UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mnyatakan telah mengerti, baik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Oggi Oken - Berson, S.p., M.M., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi bersama rekan lain satu tim dari Ditresnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Skj. 01.10 wita, dengan TKP di Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan - rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu di sekitar TKP, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan menyebar di sekitar TKP untuk melakukan pemantauan, saat di TKP Saksi dan rekan - rekan melihat di dalam gang Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ada 2 (dua) orang laki – laki yang mana salah satunya adalah Terdakwa sedang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau yang belakangan diketahui berisi narkotika jenis sabu, melihat aktivitas tersebut dan ciri - ciri orang yang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut sesuai dengan ciri orang yang di informasikan kepada tim Saksi, sehingga Saksi dan rekan - rekan langsung masuk ke dalam gang tersebut untuk mengamankan ke 2 (dua) laki - laki tersebut. namun pada saat Saksi dan rekan - rekan masuk ke dalam gang tersebut 1 (satu) orang awalnya berlari sambil membawa 1 (satu) buah tas belanja warna hijau yang sudah sempat diserahkan kepada Terdakwa yang ada di tempat tersebut juga, dan pada saat memasuki sebuah rumah yang ada di sekitar TKP, dia kembali melempar 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut ke arah Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram), 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk "DHAFLIN", 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk "WADIMOR", barang bukti tersebut sewaktu ditemukan, sekitar 1 (satu) meter di sebelah kiri dari posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang dia kendarai pada saat itu, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut dilemparkan oleh Terdakwa ketika melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke TKP dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dan benar narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut berada di dalam 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau yang awalnya sudah Terdakwa terima dari seorang laki - laki yang telah melarikan diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan interogasi dimana Terdakwa menerangkan bahwa untuk narkotika jenis sabu yang dia pesan kepada sdri Ante adalah sebanyak 10,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian per kantongnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari seorang laki - laki yang melarikan diri tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari sdri Ante;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sdri. Ante juga yang mengarahkan Terdakwa untuk menemui seorang laki - laki tersebut di TKP untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, karena seorang laki - laki tersebut merupakan orang suruhan dari sdri Ante, dan seorang laki - laki suruhan dari sdri Ante tersebut diketahui oleh Terdakwa bernama sdr Nando, namun untuk dimana tempat tinggal dari sdr Nando tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan narkotika jenis sabu kepada sdri Ante. dengan cara komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dimana Terdakwa ada menyimpan nomor kontak aplikasi WhatsApp milik dari sdri Ante dengan nama KELATAU dengan nomor kontak : +62 859 5460 9499;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

2.Saksi Indra Kurniawan Bin Ridiyan Noor Yusuf (Alm)**,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi bersama rekan lain satu tim dari Ditresnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan masalah narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 Skj. 01.10 wita, dengan TKP di Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan - rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar TKP, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan menyebar di sekitar TKP untuk melakukan pemantauan, saat di TKP Saksi dan rekan - rekan melihat di dalam gang Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ada 2 (dua) orang laki – laki yang mana salah satunya adalah Terdakwa sedang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau yang belakangan diketahui berisi narkotika jenis sabu, melihat aktivitas tersebut dan ciri - ciri orang yang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut sesuai dengan ciri orang yang di informasikan kepada tim Saksi, sehingga Saksi dan rekan - rekan langsung masuk ke dalam gang tersebut untuk mengamankan ke 2 (dua) laki - laki tersebut. namun pada saat Saksi dan rekan - rekan masuk ke dalam gang tersebut 1 (satu) orang awalnya berlari sambil membawa 1 (satu) buah tas belanja warna hijau yang sudah sempat diserahkan kepada Terdakwa yang ada di tempat tersebut juga, dan pada saat memasuki sebuah rumah yang ada di sekitar TKP, dia kembali melempar 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram), 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk "DHAFLIN", 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk "WADIMOR", barang bukti tersebut sewaktu ditemukan, sekitar 1 (satu) meter di sebelah kiri dari posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang dia kendarai pada saat itu, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut dilemparkan oleh Terdakwa ketika melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram) tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke TKP dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dan benar narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut berada di dalam 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau yang awalnya sudah Terdakwa terima dari seorang laki - laki yang telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan interogasi dimana Terdakwa menerangkan bahwa untuk narkotika jenis sabu yang dia pesan kepada sdri Ante adalah sebanyak 10,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian per kantongnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari seorang laki - laki yang melarikan diri tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari sdri Ante;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sdri. Ante juga yang mengarahkan Terdakwa untuk menemui seorang laki - laki tersebut di TKP untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, karena seorang laki - laki tersebut merupakan orang suruhan dari sdri Ante, dan seorang laki - laki suruhan dari sdri Ante tersebut diketahui oleh Terdakwa bernama sdr Nando, namun untuk dimana tempat tinggal dari sdr Nando tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan narkotika jenis sabu kepada sdri Ante. dengan cara komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dimana Terdakwa ada menyimpan nomor kontak aplikasi WhatsApp milik dari sdri Ante dengan nama KELATAU dengan nomor kontak : +62 859 5460 9499;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.Saksi **Rusdiana Als Nana Binti Jamhuri,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau No. Pol. DA 6393 CZ dengan No. Rangka: MH328D00B9J850373 dan No. Mesin: 28D-851173 yang disita petugas kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau No. Pol. DA 6393 CZ dengan No. Rangka: MH328D00B9J850373 dan No. Mesin: 28D-851173 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa anak Saksi yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 karena terlibat masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur, dan memang kunci sepeda motor tersebut Terdakwa yang pegang karena sepeda motor saksi tersebut dipinjamkan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa ke sekolah;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di TKP untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram) yang ditemukan berada sekitar 1 meter di sebelah kiri dari posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli atau memesan kepada seorang Perempuan yang bernama sdri. Ante;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada seorang perempuan bernama sdri. Ante adalah sebanyak 100,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian perkantongnya adalah sebesar Rp.5.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima juta rupiah), sehingga total uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama melalui melalui BRILINK ke rekening bank BNI atas nama RADIAH sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30 wita, sedangkan sisanya Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa juga di tujukan ke rekening bank BNI atas nama RADIAH yang di gunakan oleh sdri Ante untuk menerima uang transfer dari Terdakwa, dan untuk jumlah uang yang Terdakwa transfer pada saat itu adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 sekira jam 17.01 wita;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi melalui aplikasi WhatsApp dengan nama KELATAU dengan nomor kontak: +62 859 5460 9499;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sdri Ante adalah pada hari Minggu tanggal 03 Agustus sekitar 15.00 wita dengan cara komunikasi telepon melalui aplikasi WhatsApp, namun untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut Terdakwa di hubungi oleh sdri Ante pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 00.30 wita dengan cara menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual apabila ada yang memesan kepada Terdakwa bervariasi mulai dari harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor Polisi DA 6393 CZ, yang Terdakwa kendarai saat itu adalah milik ibu kandung Terdakwa yang bernama Rusdiana als Nana, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut dipergunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Ante sebanyak 2 (dua) kali, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertama kalinya sekitar awal bulan Juli 2025 dimana pada saat itu Terdakwa memesan sebanyak 5,00 gram (1 kantong) dengan harga pembelian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025 sekira jam 15.00 wita sebanyak 10,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam melakukan tindak pidana sebanyak 1 (satu) kali dalam kasus tindak pidana pencurian pada tahun 2009, dan menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Kota Banjarmasin dengan vonis hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram);
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk "DHAFLIN" ;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk "WADIMOR" ;
- 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau No. Pol. DA 6393 CZ dengan No. Rangka: MH328D00B9J850373 dan No. Mesin: 28D-851173;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15 warna putih No. Whatsapp: 0896-0278-8858 dengan IMEI 1: 867759056704219 dan IMEI 2:867759056704201;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio DA 6393 CZ An. Dewi Ratih Andriatin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07351/NNF/2025 tanggal 20 Agustus 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto ST, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si.,M. Si., Filantari Cahyani, Amd. dengan dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 24634/2025/NNF: seperti dalam ket. (I) adalah benar Kristal Metamfetamina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di TKP untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan;
- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar TKP, mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan - rekan selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan menyebar di sekitar TKP untuk melakukan pemantauan, saat di TKP Saksi dan rekan - rekan melihat di dalam gang Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ada 2 (dua) orang laki – laki yang mana salah satunya adalah Terdakwa sedang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau yang belakangan diketahui berisi narkotika jenis sabu, melihat aktivitas tersebut dan ciri - ciri orang yang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut sesuai dengan ciri orang yang di informasikan kepada tim Saksi, sehingga Saksi dan rekan - rekan langsung masuk ke dalam gang tersebut untuk mengamankan ke 2 (dua) laki - laki tersebut. namun pada saat Saksi dan rekan - rekan masuk ke dalam gang tersebut 1 (satu) orang awalnya berlari sambil membawa 1 (satu) buah tas belanja warna hijau yang sudah sempat diserahkan kepada Terdakwa yang ada di tempat tersebut juga, dan pada saat memasuki sebuah rumah yang ada di sekitar TKP, dia kembali melempar 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram) yang ditemukan berada sekitar 1 meter di sebelah kiri dari posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli atau memesan kepada seorang Perempuan yang bernama sdri. Ante;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada seorang perempuan bernama sdri. Ante adalah sebanyak 100,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian perkantongnya adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama melalui melalui BRILINK ke rekening bank BNI atas nama RADIAH sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30 wita, sedangkan sisanya Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa juga di tujukan ke rekening bank BNI atas nama RADIAH yang di gunakan oleh sdri Ante untuk menerima uang transfer dari Terdakwa, dan untuk jumlah uang yang Terdakwa transfer pada saat itu adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 sekira jam 17.01 wita;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi melalui aplikasi WhatsApp dengan nama KELATAU dengan nomor kontak: +62 859 5460 9499;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sdri Ante adalah pada hari Minggu tanggal 03 Agustus sekitar 15.00 wita dengan cara komunikasi telepon melalui aplikasi WhatsApp, namun untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut Terdakwa di hubungi oleh sdri Ante pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 00.30 wita dengan cara menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual apabila ada yang memesan kepada Terdakwa bervariasi mulai dari harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor Polisi DA 6393 CZ, yang Terdakwa kendarai saat itu adalah milik ibu kandung Terdakwa yang bernama Rusdiana als Nana, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut dipergunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Ante sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kalinya sekitar awal bulan Juli 2025 dimana pada saat itu Terdakwa memesan sebanyak 5,00 gram (1 kantong) dengan harga pembelian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025 sekira jam 15.00 wita sebanyak 10,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam melakukan tindak pidana sebanyak 1 (satu) kali dalam kasus tindak pidana pencurian pada tahun 2009, dan menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Kota Banjarmasin dengan vonis hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang;

2) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menunjuk kepada siapa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama : Muhammad Tofansyah Alias Topan Bin Herliansyah (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya, dalam perkara ini didudukkan sebagai Terdakwa, dengan dakwaan sebagaimana terurai secara lengkap di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari segi usia sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa di hadapan hukum, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 2 (dua) tindak pidana pokok terkait Narkotika atau Prekursor Narkotika, yaitu tindak pidana peredaran gelap dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan, hanya terdapat di Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Artinya, unsur-unsur perbuatan yang terdapat di luar Pasal 127

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk peredaran gelap Narkotika, bukan untuk disalahgunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diketahui bahwa seseorang dikategorikan melakukan peredaran Narkotika manakala tindakan orang tersebut mengakibatkan Narkotika dapat diperoleh oleh orang lain atau dapat dinikmati oleh orang lain di luar dirinya sendiri, dan hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan peredaran gelap Narkotika bukan hanya berupa kegiatan dengan tujuan mendapatkan profit (motif ekonomis) saja, tetapi juga mencakup kegiatan yang non ekonomis (bukan perdagangan) berupa penyaluran, penyerahan atau pemindahtanganan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan termasuk dalam peredaran gelap Narkotika, dapat juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, diatur bahwa untuk golongan *Metamfetamina*, jumlah wajar untuk penyalahgunaan adalah 1 (satu) gram. Tetapi walaupun jumlah barang bukti masih dalam batas untuk pemakaian wajar sehari, ketika tindakan Terdakwa memperlakukan Narkotika yang ada pada dirinya, sudah, atau lebih condong untuk dapat diperoleh orang lain, tentunya tidak dapat lagi diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti utama dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis shabu-shabu, yang menurut pendapat Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07351/NNF/2025 tanggal 20 Agustus 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto ST, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si.,M. Si., Filantari Cahyani, Amd. dengan dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 24634/2025/NNF: seperti dalam ket. (I) adalah benar Kristal Metamfetamina (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Ditresnarkoba Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan;

Menimbang, bahwa awalnya pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polresta Banjarmasin yang menangkap Terdakwa menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Tempat Kejadian Perkara tersebut, mendapat informasi tersebut saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan rekan - rekan selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan menyebar di sekitar TKP untuk melakukan pemantauan, saat di TKP, saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan rekan - rekan melihat di dalam gang Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ada 2 (dua) orang laki – laki yang mana salah satunya adalah Terdakwa sedang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau yang belakangan diketahui berisi narkotika jenis sabu, melihat aktivitas tersebut dan ciri - ciri orang yang melakukan serah terima 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut sesuai dengan ciri orang yang di informasikan kepada tim Kepoliian, sehingga saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan rekan - rekan langsung masuk ke dalam gang tersebut untuk mengamankan ke 2 (dua) laki - laki tersebut. namun pada saat saksi OGGI OKEN – BERSON dan saksi INDRA KURNIAWAN dan rekan - rekan masuk ke dalam gang tersebut 1 (satu) orang awalnya berlari sambil membawa 1 (satu) buah tas belanja warna hijau yang sudah sempat diserahkan kepada Terdakwa yang ada di tempat tersebut juga, dan pada saat memasuki sebuah rumah yang ada di sekitar TKP, Terdakwa kembali melempar 1 (satu) lembar tas belanja warna hijau tersebut ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram) yang ditemukan berada sekitar 1 meter di sebelah kiri dari posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, yang kemudian diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor Polisi DA 6393 CZ, yang Terdakwa kendarai saat itu adalah milik ibu kandung Terdakwa yang bernama Rusdiana als Nana, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut dipergunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi melalui aplikasi WhatsApp dengan nama Ante / KELATAU dengan nomor kontak: +62 859 5460 9499, pada hari Minggu tanggal 03 Agustus sekitar 15.00 wita dengan cara komunikasi telepon melalui aplikasi WhatsApp, namun untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut Terdakwa di hubungi oleh sdri Ante pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 00.30 wita dengan cara menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Simpang Belitung Gg. Sejiran Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada seorang perempuan bernama sdri. Ante adalah sebanyak 100,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian perkantongnya adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama melalui melalui BRILINK ke rekening bank BNI atas nama RADIAH sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30 wita, sedangkan sisanya Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa juga di tujukan ke rekening bank BNI atas nama RADIAH yang di gunakan oleh sdri Ante untuk menerima uang transfer dari Terdakwa, dan untuk jumlah uang yang Terdakwa transfer pada saat itu adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 sekira jam 17.01 wita;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu, untuk harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual apabila ada yang memesan kepada Terdakwa bervariasi mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimban, bahwa selain itu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Ante sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kalinya sekitar awal bulan Juli 2025 dimana pada saat itu Terdakwa memesan sebanyak 5,00 gram (1 kantong) dengan harga pembelian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang ke 2 (dua) kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam 15.00 wita sebanyak 10,00 gram (2 kantong) dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka kegiatan / yang dilakukan Terdakwa diatas adalah kategori “membeli dan menjual” zat Narkotika bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang termasuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, karena faktanya dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Anasir “melawan hukum” juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua anasir dalam unsur ini, selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengulanginya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana ketentuan peralihan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidananya yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana dendanya paling banyak kategori VI, dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalaninya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram), 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk Dhaflin, 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor, 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih No. WhatsApp : 0896-0278-8858 dengan IMEI 1 : 867759056704219 dan IMEI 2 : 867759056704201, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang dan sarana yang digunakan dalam tindak pidana, serta terkait narkotika maka barang bukti tersebut patut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau No. Pol DA 6393 CZ dengan No.Rangka MH328D00B9J850373 dan No. Mesin 28D-851173, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio DA 6393 Cz a. Dewi Ratih Andriantin, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DA 6393 Cz a. Dewi Ratih Andriantin, dikembalikan kepada Saksi Rusdiana Als Ana Binti Jamhuri (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tofansyah Alias Topan Bin Herliansyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh hari);

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 15,10 gram (berat bersih 14,50 gram),
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam merk Dhaflin
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor
- 1 (satu) lembar tas belanja alfamart warna hijau
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih No. WhatsApp : 0896-0278-8858 dengan IMEI 1 : 867759056704219 dan IMEI 2 : 867759056704201.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna hijau No. Pol DA 6393 CZ dengan No.Rangka MH328D00B9J850373 dan No. Mesin 28D-851173
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio DA 6393 Cz a. Dewi Ratih Andriantin
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DA 6393 Cz a. Dewi Ratih Andriantin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada Saksi Rusdiana Als Ana Binti Jamhuri (Alm);

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi,S.H., Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Nisa Sri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Advokat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Dyah Nur Santi,S.H.	Indra Meinantha Vidi, S.H.
Ttd.	
Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmasari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)